



Service Public
Fédéral
FINANCES

ARRÊTÉ ROYAL DU 3 MARS 1927 PORTANT EXÉCUTION DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

MIS À JOUR JUSQUES ET Y COMPRIS L'AR DU 03.09.2026 (*M.B.*, 11.09.2026)

WWW.FISCONETPLUS.BE



ARRÊTÉ ROYAL DU 3 MARS 1927 PORTANT EXÉCUTION DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

*rétabli par l'AR du **21 déc. 2006** transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté
d'exécution du Code des droits et taxes divers*

ARRÊTÉ ROYAL DU 3 MARS 1927 PORTANT EXÉCUTION DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

(Coordination officieuse)

(AR du 21.12.2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution (M.B., 29.12.2006 – éd. 6))

(l'intitulé de l'AR du 3 mars 1927 portant Règlement général sur les taxes assimilées au timbre est remplacé par l'art. 1^{er} de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95)). L'intitulé est remplacé par l'art. 1^{er} de l'AR du 16.02.2017 (M.B., 22.02.2017 – éd. 2). Texte applicable à partir du 22.02.2017 (art. 10))

TABLE DES MATIÈRES :

LIVRE PREMIER - DROITS D'ÉCRITURE	5
TITRE PREMIER - Modalités de paiement.....	5
TITRE II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes notariés	5
TITRE III - Preuve de paiement	6
TITRE IV - Paiement sur base de déclarations périodiques	6
TITRE V - Remboursement de droits	9
TITRE VI - (...)	9
LIVRE II - TAXES DIVERSES	10
TITRE I - Taxe sur les opérations de bourse.....	10
TITRE II - Taxe sur les comptes-titres	14
TITRE III - Taxe sur l'embarquement dans un aéronef	20
TITRE IV - (...)	25
TITRE V - Taxe annuelle sur les opérations d'assurance	26
TITRE VI - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires	29
TITRE VII - Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme.....	31
TITRE VIII - Taxe sur l'épargne à long terme.....	31
TITRE IX - Taxe d'affichage	33
Chapitre premier - Modalités de paiement.....	33
Chapitre II - Déclaration	34
Chapitre III - Remboursements	38
TITRE X - Taxe annuelle sur les comptes-titres	39
TITRE XI - Taxe annuelle sur les établissements de crédit.....	46
TITRE XII - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif	47
TITRE XIII - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurances.....	48
TITRE XIV - Dispositions communes.....	49
LIVRE III - DISPOSITIONS COMMUNES ET PARTICULIÈRES AUX DROITS ET TAXES DIVERS	51
TITRE XVI - (...).....	54

*

*

*

LIVRE PREMIER - DROITS D'ÉCRITURE

(inséré par l'art. 2 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

TITRE PREMIER - Modalités de paiement

(inséré par l'art. 2 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Article 1

(remplacé par l'art. 1^{er} de l'AR du 23.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 25))

§ 1^{er}. Le paiement du droit d'écriture, des amendes et intérêts éventuels peut être effectué comme suit :

1° par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;

2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;

3° dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

§ 2. Sauf si les conditions prévues au Titre IV du présent Livre sont remplies, le montant dû pour droit doit être crédité sur le compte financier du bureau compétent, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le droit est exigible.

§ 3. Le paiement prend effet :

1° en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;

2° en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;

3° en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

§ 4. Le ministre des Finances ou son délégué peut, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté.

TITRE II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes notariés

(remplacé par l'art. 1^{er} de l'AR du 18.05.2022 (M.B., 30.05.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 10))

Article 2

(§ 1^{er}, abrogé par l'art. 2 de l'AR du 18.05.2022 (M.B., 30.05.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 10))

§ 1^{er}. (...)

§ 2. Pour les actes visés aux articles 3 à 5 du Code, le papier d'acte doit au moins correspondre à la norme ISO 9706 et doit avoir un poids minimum de 80 grammes par mètre carré.

Le papier d'acte a une dimension de soit 210 sur 297 millimètres (norme ISO A4), soit 420 sur 297 millimètres (norme ISO A3).

Le papier d'acte est de couleur blanche ou ivoire.

Si un logo est mentionné sur le papier d'acte, seul le sceau du Royaume entouré de la mention « Notariat belge - Belgisch notariaat - Belgisches Notariat » peut être utilisé.

TITRE III - Preuve de paiement

(inséré par l'art. 6 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Article 3

(rétabli par l'art. 7 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Comme preuve de paiement du droit dû, la personne tenue d'acquitter le droit conformément à l'article 1^{er}, est tenue de mentionner la confirmation de réception de paiement sur lesdits actes ou écrits ou leur version électronique.

Article 4

(modifié par l'art. 3 de l'AR du 18.05.2022 (M.B., 30.05.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 10))

Cette confirmation comporte le montant du droit, ainsi que les amendes et intérêts éventuels, sous réserve de la mention spécifique imposée par les articles 5, alinéa 2 et 6, § 2.

TITRE IV - Paiement sur base de déclarations périodiques

Article 5

(remplacé par l'art. 4 de l'AR du 18.05.2022 (M.B., 30.05.2022 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 10))

La banque ou la société de bourse qui dépose une déclaration périodique pour les actes et écrits visés à l'article 8 du Code :

1° tient une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte soumis au droit en vertu de l'article 8, alinéa 1^{er}, 3° du Code ;

2° tient un répertoire ou un autre document dans lequel sont mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits soumis au droit en vertu de l'article 8, alinéa 1^{er}, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention comporte le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du client, le nombre d'exemplaires soumis au droit et le montant des droits dus. Tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est annoté de son numéro d'ordre ;

3° remet au bureau compétent, dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses actes et écrits, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1^{er}, 1°, 2° ou 4° du Code, qu'elle a dressés ou acceptés ainsi que le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1^{er}, 3°, du Code, qu'elle a dressés. Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte financier du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant.

Les actes et écrits pour lesquels le droit est payé sur déclaration portent la mention suivante : " Droit de 0,15 euro payé sur déclaration par (dénomination de la banque ou de la société de bourse)."

Article 6

(remplacé par l'art. 5 de l'AR du 18.05.2022 (M.B., 30.05.2022 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 10))

§ 1^{er}. Le notaire ou le cas échéant le notaire titulaire qui conserve le répertoire de la société ou l'huissier de justice dépose le répertoire au bureau compétent, au moment déterminé par l'article 180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Au plus tard lors du dépôt du répertoire, le montant total du droit d'écriture dû pour le trimestre écoulé est viré ou versé sur le compte financier du bureau compétent.

Après le visa, visé à l'article 180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du répertoire et après réception du montant du droit d'écriture dû, majoré des amendes et intérêts éventuels, le receveur mentionne dans le répertoire le montant reçu pour le droit d'écriture, majoré des amendes et intérêts éventuels et remet le répertoire au notaire ou le cas échéant au notaire titulaire ou à l'huissier de justice.

Le répertoire mentionne, outre le numéro d'ordre, la nature de l'acte, la personne à qui l'acte est délivré ou à l'intervention de laquelle il est passé et le montant du droit dû. Ces mentions sont datées et signées. Tout acte mentionné au répertoire est annoté de son numéro d'ordre.

§ 2. Sur chaque acte, le montant dû pour droit est mentionné comme suit : " Droit de ... euros, payé sur déclaration par (dénomination du notaire, de l'huissier de justice) ".

La mention visée à l'alinéa 1^{er} figure :

1° pour un acte notarié, sous une rubrique particulière reprise après les déclarations fiscales sous le titre " Droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) " ;

2° pour un procès-verbal d'un huissier de justice, sous le procès-verbal, sous le titre "Droit d'écriture (Code des droits et taxes divers)."

Article 7

(remplacé par l'art. 6 de l'AR du 18.05.2022 (M.B., 30.05.2022 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 10))

Par dérogation à l'article 5, alinéa 1^{er}, 3°, la déclaration peut être déposée électroniquement, selon la procédure déterminée par le ministre des Finances ou son délégué.

Article 8

(modifié par l'art. 5 de l'AR du 23.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 25))

Si, après vérification, des erreurs ou omissions sont constatées dans les déclarations, une déclaration spéciale faisant apparaître les conséquences de la rectification, de ces erreurs ou omissions est remise au bureau compétent dans les trente jours à compter de la date de la vérification. Les droits supplémentaires doivent être payés dans les 5 jours ouvrables suivant la date de l'introduction de la déclaration rectificative. En cas de paiement excessif, l'excédent est imputé sur le montant du plus prochain versement, sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

Article 9

(rétabli par l'art. 14 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Les supports et documents qui sont en rapport avec le droit et la déclaration périodique, doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la dernière inscription.

TITRE V - Remboursement de droits

(inséré par l'art. 15 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Article 10

(modifié par l'art. 21 de l'AR du 03.10.2018 (M.B., 19.10.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 29.10.2018 (art. -))

Le remboursement des droits doit être demandé, dans les deux ans du jour où l'action est née, au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel l'ayant droit est établi. Si celui-ci n'est pas établi en Belgique, la demande est adressée au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de Bruxelles. Le conseiller général accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est opéré par virement. Il est subordonné à la production de pièces qui justifient l'existence de la cause du remboursement.

Article 11

(abrogé par l'art. 6 de l'AR du 23.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 25))

(...)

TITRE VI - (...)

(abrogé par l'art. 7 de l'AR du 18.05.2022 (M.B., 30.05.2022 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 10))

Article 12

(abrogé par l'art. 7 de l'AR du 18.05.2022 (M.B., 30.05.2022 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 10))

(...)

Article 13

(abrogé par l'art. 22 de l'AR du 03.10.2018 (M.B., 19.10.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 29.10.2018 (art. -))

(...)

Articles 14 à 214

(articles déjà abrogés dans l'AR-T.A.T., numérotation reprise dans l'AR-DTD)

LIVRE II - TAXES DIVERSES

TITRE I - Taxe sur les opérations de bourse

(modifié par l'art. 1^{er} de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

Article 215

(abrogé par l'art. 2 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 216

(al. 1^{er}, 7^o, remplacé par l'art. 3 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

La déclaration prévue par l'article 125 du Code est dressée en double exemplaire et contient les éléments suivants :

1° le mois auquel elle se rapporte ;

2° le nom ou la dénomination et l'adresse complète de la personne qui acquitte la taxe ;

3° la catégorie auxquelles appartiennent les opérations de bourse ou de report effectuées en vertu de l'article 120 du Code ;

4° le nombre total d'opérations pour chacune des catégories et par taux ;

5° la base d'imposition et le montant des taxes devenues exigibles au cours du mois auquel la déclaration se rapporte, par catégorie d'opérations et par taux ;

6° le montant des taxes dont le remboursement s'est fait par imputation, par catégorie d'opérations et par taux ;

7° Le montant payé sur le compte financier du Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

L'original de la déclaration est déposé au bureau compétent au jour du paiement et le double de celle-ci est conservé par le redevable, pendant six ans à compter du même jour.

Article 217¹

(modifié par l'art. 4 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

L'intermédiaire professionnel non établi en Belgique qui veut faire agréer un représentant responsable en Belgique adresse sa demande au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

La demande mentionne l'identité complète de l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique et du représentant responsable qu'il propose.

La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage, à compter de la date d'effet de son agrément conformément à l'article 217^{1/1}, alinéa 2, vis-à-vis de l'Etat belge à respecter toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 126³ du Code.

Un modèle de la demande et de la déclaration à joindre peut être obtenu au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Article 217^{1/1}

(modifié par l'art. 5 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

Pour être agréé et le demeurer le représentant responsable doit :

1° avoir la capacité de contracter ;

2° être établi en Belgique ;

3° avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu conformément à l'article 126³ du Code, durant une année complète à compter de la date de l'agrément.

L'agent dirigeant du Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement ou son délégué notifie par lettre recommandée dans le mois qui suit l'accusé de réception de la demande visée à l'article 217¹ à l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique et au représentant responsable qu'il a proposé l'agrément ou le refus d'agrément comme représentant responsable. Dans le cas où le service réclame dans le mois qui suit l'accusé de réception de la demande d'agrément des documents conformément à l'article 217^{1/3}, la notification par le service de l'agrément ou du refus d'agrément doit cependant n'avoir lieu que dans le mois qui suit la réception de ces documents. L'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification de l'agrément au représentant responsable agréé. Dans le cas où la notification n'a pas lieu dans le délai d'un mois qui suit l'accusé de réception de la demande visée à l'article 217¹ ou la réception des documents réclamés, l'agrément est considéré comme accordé à l'expiration de ce délai d'un mois.

Dès qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant responsable agréé le notifie par lettre recommandée au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement et à l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique qu'il représente. L'agrément expire le troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification précitée à destination du Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Article 217^{1/2}

(modifié par l'art. 6 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

Si l'agent dirigeant du Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement ou son délégué constate que le représentant responsable agréé ne satisfait plus aux conditions pour demeurer agréé ou ne respecte plus les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 126³ du Code, alors il retire l'agrément par décision motivée. Ce retrait ne peut intervenir qu'après avoir donné la possibilité au représentant responsable d'être entendu. La décision motivée est portée à la connaissance du représentant responsable agréé et de l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique par lettre recommandée. Le retrait de l'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification de la décision à destination du représentant responsable agréé.

Article 217^{1/3}

(modifié par l'art. 7 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

A la demande du Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, le représentant responsable proposé produit à ce bureau dans le mois à

compter de la date de la demande, les documents qui font apparaître une solvabilité suffisante afin de répondre durant une année complète aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 126³ du Code.

Article 217^{1/4}

(al. 2, modifié par l'art. 8 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

A côté des cas visés aux articles 217^{1/1} et 217^{1/2}, l'agrément expire également quand l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique :

1° obtient l'agrément d'un nouveau représentant responsable ;

2° notifie sa décision de ne plus avoir un représentant responsable en Belgique.

Dans l'hypothèse mentionnée sous 1° du premier alinéa, l'agrément du représentant responsable actuel expire à compter de la date de prise d'effet de l'agrément du nouveau représentant responsable, conformément à l'article 217^{1/1}; dans l'hypothèse mentionnée sous 2° du premier alinéa, l'agrément expire à la date figurant sur l'accusé de réception de la notification faite par le Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement. La date d'expiration de l'agrément comme représentant responsable est communiquée au représentant responsable concerné et dans l'hypothèse mentionnée sous 2° du premier alinéa, également à l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique.

Article 217²

(abrogé par l'art. 9 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 217³

(abrogé par l'art. 10 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 217⁴

(abrogé par l'art. 1^{er} de l'AR du 17.01.2005 (M.B., 21.01.2005 - éd. 2). Texte applicable à partir du 21.01.2005 (art. 6))

(...)

Article 217⁵

(abrogé par l'art. 2 de l'AR du 17.01.2005 (M.B., 21.01.2005 - éd. 2). Texte applicable à partir du 21.01.2005 (art. 6))

(...)

TITRE II - Taxe sur les comptes-titres

(rétabli par l'art. 1^{er} de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

Article 218

(rétabli par l'art. 2 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

§ 1^{er}. Le redevable visé à l'article 157 du Code introduit une déclaration au bureau compétent visé à l'article 220/6, qui mentionne au moins les données suivantes :

1° la période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, du Code pour laquelle elle est établie ;

2° la dénomination sociale et le numéro d'entreprise lui attribué en exécution de l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ;

3° la part totale dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables pour lesquels la taxe est due ;

4° le montant dû.

§ 2. L'intermédiaire visé à l'article 158/2 du Code, ou son représentant responsable agréé, qui introduit une déclaration, le fait au bureau visé au paragraphe 1^{er} en y indiquant, outre sa dénomination sociale, les renseignements visés au paragraphe 1^{er}, 1°, 3° et 4°.

Le cas échéant, la déclaration mentionne aussi l'identification de la société similaire au numéro d'entreprise visé au paragraphe 1^{er}, 2° ou le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. En cas d'application de l'article 158/1 du Code, le titulaire introduit la déclaration au bureau visé au paragraphe 1^{er} en y mentionnant, outre les renseignements visés au paragraphe 1^{er}, 1°, 3° et 4°, ses nom,

prénom et domicile ainsi que son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsque la déclaration concerne plusieurs personnes, la déclaration mentionne pour chacune d'elles les informations visées à l'alinéa 1^{er}.

Pour les personnes dépourvues d'un des numéros d'identification visé à l'alinéa 1^{er}, la déclaration renseigne leurs lieu et date de naissance.

§ 4. Dans le cas visé à l'article 154, § 2 du Code, la déclaration peut être introduite dès le 1^{er} jour suivant la période de référence qui s'achève avant celle visée à l'article 152, 6^o du Code.

Cette déclaration mentionne les renseignements visés aux paragraphes 1^{er}, 2 ou 3 selon la personne qui introduit la déclaration. L'indication de la période de référence écourtée y remplace l'indication de la période de référence normale de 12 mois.

Article 219

(rétabli par l'art. 3 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

L'intermédiaire non constitué ou établi en Belgique qui veut faire agréer un représentant responsable constitué ou établi en Belgique envoie sa demande au bureau visé à l'article 220/6.

La demande mentionne l'identité complète de l'intermédiaire professionnel non constitué ou établi en Belgique et du représentant responsable qu'il propose.

La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage, à compter de la date d'effet de son agrément conformément à l'article 220, alinéa 2, vis-à-vis de l'Etat belge à respecter toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 158/2 du Code.

Un modèle de demande et de déclaration à joindre peut être obtenu au bureau visé à l'article 220/6.

Article 220

(rétabli par l'art. 4 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

Pour être agréé et le demeurer, le représentant responsable doit :

1^o avoir la capacité de contracter ;

2° être établi en Belgique ;

3° avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu conformément à l'article 158/2 du Code, durant une période de référence telle que visée à l'article 152, 6° du Code, à compter de la date de l'agrément.

Dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demandée visée à l'article 219, le fonctionnaire dirigeant le bureau visé à l'article 220/6, notifie par lettre recommandée à l'intermédiaire en Belgique, ainsi qu'au représentant responsable proposé, l'agrément comme représentant responsable ou son refus. Toutefois, dans le cas où, dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande d'agrément, le bureau réclame des documents conformément à l'article 220/2, la notification de l'agrément ou du refus d'agrément a lieu dans les huit jours qui suivent la réception de ces documents.

L'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification de l'agrément au représentant responsable agréé.

En l'absence de notification dans le délai, l'agrément est réputé accordé trois jours à compter de l'expiration de ce délai.

Dès qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant responsable agréé le notifie par lettre recommandée au bureau visé à l'article 220/6 et à l'intermédiaire non établi en Belgique qu'il représente. L'agrément expire le troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification précitée à destination du bureau visé à l'article 220/6.

Article 220/1

(inséré par l'art. 5 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

Si le fonctionnaire dirigeant le bureau visé à l'article 220/6 ou son délégué constate que le représentant responsable agréé ne satisfait plus aux conditions pour demeurer agréé ou ne respecte plus les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 158/2 du Code, il retire l'agrément par décision. Ce retrait ne peut intervenir qu'après avoir donné la possibilité au représentant responsable d'être entendu. La décision est portée à la connaissance du représentant responsable agréé et de l'intermédiaire par lettre recommandée. Le retrait de l'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt auprès du prestataire de services postaux de la notification de la décision à destination du représentant responsable agréé.

Article 220/2

(inséré par l'art. 6 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

A la demande du bureau visé à l'article 220/6, le représentant responsable proposé lui fournit dans les huit jours à compter de la date de la demande, les documents faisant apparaître une solvabilité suffisante afin de répondre durant une complète période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, du Code aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 158/2 du Code.

Article 220/3

(inséré par l'art. 7 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

Outre les cas visés aux articles 220, alinéa 5, et 220/1, l'agrément expire également quand l'intermédiaire :

- 1° obtient l'agrément d'un nouveau représentant responsable ;
- 2° notifie sa décision de ne plus avoir de représentant responsable en Belgique.

Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa 1^{er}, 1°, l'agrément du représentant responsable actuel expire à compter de la date de prise d'effet de l'agrément du nouveau représentant responsable, conformément à l'article 220. Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, 2°, l'agrément expire à la date figurant sur l'accusé de réception de la notification faite par le bureau visé à l'article 220/6. La date d'expiration de l'agrément comme représentant responsable est communiquée au représentant responsable concerné et dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, 2°, également à l'intermédiaire.

Article 220/4

(inséré par l'art. 8 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

En application de l'article 158/4, § 2, du Code, le contribuable visé à l'article 158/1 du Code est dispensé d'introduire une déclaration électronique lorsque :

- 1° le contribuable fait usage d'une déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques
- 2° le contribuable choisit d'introduire une déclaration commune visée à l'article 158/1, alinéa 3, du Code. Dans ce cas, il introduit une déclaration papier conformément à l'article 158/4 du Code.

Une personne qui est mandatée pour souscrire une déclaration au nom d'un contribuable visé à l'article 158/1 du Code, peut introduire cette déclaration sur papier au bureau compétent.

Article 220/5

(inséré par l'art. 9 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

Dans le cas visé à l'article 158/1 du Code, la déclaration conjointe est, conformément à cet article, signée par chaque titulaire et chaque personne y assimilée, ou leurs mandataires.

Article 220/6

(modifié par l'art. 7 de l'AR du 17.02.2019 (M.B., 08.03.2019). Texte applicable à partir du 01.12.2019 (art. 48))

La taxe sur les comptes-titres et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau compétent de l'administration chargée de la perception et du recouvrement des taxes reprises dans le livre II du Code de droits et taxes divers.

Article 220/7

(inséré par l'art. 11 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

Dans le cas visé à l'article 158/5, § 1^{er}, du Code, la demande en restitution est introduite par la personne qui a payé plus de taxe qu'il n'était légalement dû ou pour compte de qui il a été payé plus de taxe qu'il n'était légalement dû.

Dans les autres cas, la demande en restitution est signée et introduite par tous les titulaires et co-bénéficiaires assimilés à un titulaire du compte-titres pour lequel la demande en restitution est introduite. La restitution est alors faite aux personnes dont la demande en restitution démontre le droit à la restitution.

Article 220/8

(inséré par l'art. 12 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

§ 1^{er}. La demande en restitution est introduite auprès du fonctionnaire dirigeant du bureau visé à l'article 220/6, au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année qui suit celle de la fin de la période de référence.

Un modèle de demande de restitution peut être obtenu au bureau visé à l'article 220/6.

Les pièces justificatives établissant la cause de la restitution sont jointes à la demande en restitution.

§ 2. Lorsque la demande en restitution donne lieu à une imputation de la part qui constitue la cause de la restitution à un co-bénéficiaire, usufruitier, nu-propiétaire ou titulaire d'un compte-titres, le co-bénéficiaire, l'usufruitier, le nu-propiétaire ou le titulaire doit prendre en compte l'imputation dans le calcul de sa propre base d'imposition.

Pour déterminer la base imposable de chaque titulaire, ayant-droit, usufruitier ou nu-propiétaire, modifiée par la restitution, la demande en restitution mentionne pour chacun d'eux la part totale dans la valeur moyenne des instruments financiers après l'imputation visée à l'alinéa 1^{er}.

§ 3. L'article 217/3 est d'application aux modalités de restitution de la taxe sur les comptes-titres et des intérêts courus.

Article 220/9

(inséré par l'art. 13 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

L'échelle des amendes visées aux articles 158/3, § 2, alinéa 1^{er}, et 158/4, § 3, alinéa 1^{er}, du Code est établie comme suit :

Nature de l'infraction	Amende
A. Infraction découlant de circonstances indépendantes de la volonté du redevable :	Nihil
B. Infraction ne découlant pas de la mauvaise foi ou de la volonté d'éluder l'impôt	
1 ^{ère} infraction :	10 p.c., sauf s'il est renoncé à cette amende minimale conformément à l'article 158/3, § 2, alinéa 1 ^{er} du Code des droits et taxes divers
2 ^e infraction :	20 p.c.
3 ^e infraction :	30 p.c.
A partir de la 4 ^{ème} infraction, les infractions de cette nature sont classées sous C et punies comme telles.	
C. Infraction découlant de la mauvaise foi ou de la volonté d'éluder l'impôt	
1 ^{ère} infraction :	50 p.c.
2 ^e infraction :	100 p.c.
A partir de la 3 ^e infraction :	200 p.c.

Article 220/10

(inséré par l'art. 14 de l'AR du 04.11.2018 (M.B., 09.11.2018). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 09.11.2018 (art. 15))

L'échelle des amendes des infractions telles que visées à l'article 158/6, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers est établie comme suit :

Nature de l'infraction	Amende
A. Infraction découlant de circonstances indépendantes de la volonté du redevable :	Nihil
B. Infraction découlant ou non de la mauvaise foi ou de la volonté d'éluder l'impôt :	
1 ^{re} infraction :	750 euros, sauf s'il est renoncé à cette amende minimale conformément à l'article 158/6, alinéa 2, dernière phrase du Code des droits et taxes divers
2 ^e infraction :	925 euros
3 ^e infraction :	1.100 euros
A partir de la 4 ^e infraction :	1.250 euros

TITRE III - Taxe sur l'embarquement dans un aéronef

(titre rétabli par l'art. 1^{er} de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

Article 221

(rétabli par l'art. 2 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

Avant le premier départ donnant lieu à la taxe, en vue de l'enregistrement visé à l'article 161, alinéa 6 du Code, une demande d'enregistrement est introduite auprès du service compétent, indiquant la dénomination, le siège et le numéro d'entreprise du transporteur aérien et de son éventuel représentant responsable agréé, ou, lorsque le transporteur aérien ou son représentant est une personne physique, ses nom, premier prénom, domicile et numéro d'entreprise ou, à défaut, son numéro de registre national. ⁽¹⁾

Si un transporteur aérien n'a ni domicile, ni siège, ni établissement stable en Belgique, la demande d'enregistrement indique en outre, le cas échéant, son numéro d'identification fiscale dans l'Etat où il est établi.

Le transporteur aérien ou le représentant responsable agréé informe sans délai le service visé à l'alinéa 1^{er} de toute modification des données visées aux alinéas 1^{er} et 2.

Note :

(1) Par dérogation à l'article 221, alinéa 1^{er}, la demande d'enregistrement peut avoir lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté (art. 16).

Article 221 bis

(rétabli par l'art. 3 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

§ 1^{er}. Le transporteur aérien ou le représentant responsable agréé introduit, via la plate-forme électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, une déclaration qui mentionne les éléments suivants :

1° les données visées à l'article 221, alinéas 1^{er} et 2 ;

2° la période pour laquelle elle est établie ;

3° le nombre de vols pour lesquels la taxe est due ;

4° le nombre de personnes transportées par les vols visés au 3°, autres que le personnel de bord, en indiquant :

a) le nombre de passagers répartis selon le tarif de la taxe ;

b) le nombre de personnes pour lesquelles la taxe n'est pas due ;

5° le montant total de la taxe due pour la déclaration ;

6° le nombre de vols visés à l'article 160, § 2, 3° à 5°, du Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, la déclaration est introduite auprès du service compétent tant que la plate-forme électronique n'est pas disponible. Cette dérogation cesse d'avoir effet deux mois après la publication au *Moniteur belge* d'un avis indiquant qu'elle l'est.

Un modèle de déclaration peut être obtenu auprès du service compétent.

Article 221 ter

(rétabli par l'art. 4 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

Le transporteur aérien qui veut faire agréer un représentant responsable envoie sa demande au service compétent.

La demande mentionne l'identité complète du transporteur aérien et du représentant responsable qu'il propose.

La mention de l'identité comprend les données visées à l'article 221, alinéas 1^{er} et 2.

La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage vis-à-vis de l'Etat belge à respecter, à compter de la date d'effet de son agrément, toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 161, alinéa 4 du Code.

Un modèle de demande et de déclaration à joindre peut être obtenu auprès du service compétent.

Article 221^{quater}

(inséré par l'art. 5 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

Pour être agréé et le demeurer, le représentant responsable doit :

1° avoir la capacité de contracter ;

2° être établi en Belgique et y disposer d'un numéro d'entreprise ;

3° avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu à compter de la date de son agrément.

Dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande visée à l'article 221 *bis*, le fonctionnaire dirigeant le service compétent, notifie par envoi recommandé au transporteur aérien, ainsi qu'au représentant responsable proposé, l'agrément comme représentant responsable ou son refus. Toutefois, dans le cas où, dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande d'agrément, le service réclame des documents conformément à l'article 221 *sexies*, la notification de l'agrément ou du refus d'agrément a lieu dans les huit jours qui suivent la réception de ces documents.

L'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification de l'agrément au représentant responsable agréé.

Dès qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant responsable agréé le notifie par envoi recommandé au service compétent et au transporteur aérien non établi en Belgique qu'il représente. L'agrément expire le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification précitée à destination du service compétent.

Article 221^{quinquies}

(inséré par l'art. 6 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

Lorsque le fonctionnaire dirigeant le service compétent ou son délégué constate que le représentant responsable agréé ne satisfait plus aux conditions pour demeurer agréé ou ne respecte plus les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 161, alinéa 4 du Code, il retire l'agrément.

Ce retrait ne peut intervenir qu'après avoir donné au représentant responsable la possibilité d'être entendu.

Le retrait est notifié au représentant responsable agréé et au transporteur aérien, par envoi recommandé.

Le retrait de l'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification visée à l'alinéa 3.

Article 221sexies

(inséré par l'art. 7 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

Le représentant responsable proposé fournit au service compétent, dans les huit jours de la demande de celui-ci, les documents faisant apparaître une solvabilité suffisante pour répondre, durant une année complète, aux obligations visées à l'article 161, alinéa 4 du Code.

Article 221septies

(inséré par l'art. 8 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

Outre les cas visés aux articles 221quater et 221quinquies l'agrément cesse aussi d'avoir effet lorsque le transporteur aérien :

1° obtient l'agrément d'un nouveau représentant responsable ;

2° notifie sa décision de ne plus avoir de représentant responsable.

Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, 1°, l'agrément du représentant responsable actuel expire à compter de la date de prise d'effet de l'agrément du nouveau représentant responsable, conformément à l'article 221quater.

Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, 2°, l'agrément expire à la date figurant sur l'accusé de réception de la notification par le service compétent.

La date d'expiration de l'agrément comme représentant responsable est communiquée au représentant responsable concerné et, dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, 2°, au transporteur aérien.

Article 221octies

(inséré par l'art. 9 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

§ 1^{er}. Au plus tard à la date fixée par l'article 165, alinéa 1^{er}, du Code, l'exploitant de l'aéroport fournit au service compétent, via la plate-forme électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, une liste avec les données suivantes relatives au trimestre calendaire précédent, pour chaque transporteur aérien :

1° sa dénomination, son siège et son numéro d'entreprise ou, lorsque le transporteur aérien est une personne physique, ses nom, premier prénom, domicile et numéro d'entreprise ou, à défaut, son numéro de registre national si l'exploitant dispose de celui-ci ;

2° si le transporteur aérien n'a ni domicile, ni siège, ni établissement stable en Belgique, l'exploitant de l'aéroport renseigne en outre, si l'exploitant en dispose, le numéro d'identification fiscale du transporteur dans l'Etat où celui-ci est établi ;

3° le nombre de vols ayant transporté des passagers ;

4° le nombre total de personnes transportées, autres que le personnel de bord.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, la liste est introduite auprès du service compétent tant que la plate-forme électronique n'est pas disponible. Cette dérogation cesse d'avoir effet deux mois après la publication au *Moniteur belge* d'un avis indiquant qu'elle l'est.

Article 221^{novies}

(inséré par l'art. 10 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

En cas d'absence d'enregistrement du transporteur aérien, d'agrément d'un représentant responsable ou de remplacement obligatoire du représentant responsable, il est encouru une amende de :

1° par un transporteur aérien ayant transporté jusqu'à 1.000 passagers depuis la Belgique l'année civile précédente, 250 euros par mois de retard, sans que l'amende totale ne puisse excéder 2.500 euros ;

2° par un transporteur ayant transporté de 1.001 à 100.000 passagers depuis la Belgique l'année civile précédente 2.500 euros par mois de retard, sans que l'amende totale ne puisse excéder 25.000 euros ;

3° par un transporteur ayant transporté de plus de 100.000 passagers depuis la Belgique l'année civile précédente 25.000 euros par mois de retard, sans que l'amende totale ne puisse excéder 250.000 euros ;

Tout mois de retard entamé est compté pour un mois entier et le calcul du mois se fait de date à date.

Article 221^{decies}

(inséré par l'art. 11 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

§ 1^{er}. En cas d'absence de transmission ou de transmission tardive par l'exploitant de l'aéroport, des données visées à l'article 221^{octies}, § 1^{er}, il est encouru une amende de :

a) 250 euros pour le premier trimestre de retard ;

b) 2.500 euros, par trimestre, du deuxième au quatrième trimestre de retard ;

c) 5.000 euros, par trimestre de retard supplémentaire, sans que l'amende totale ne puisse excéder 25.000 euros.

Tout trimestre de retard entamé est compté pour un trimestre entier et le calcul du trimestre se fait de date à date.

§ 2. En cas de transmission incomplète ou inexacte par l'exploitant de l'aéroport, des données visées à l'article 221^{octies}, § 1^{er}, il est encouru une amende de 250 euros par mois jusqu'à complétude ou rectification complète desdites données, sans que l'amende totale ne puisse excéder 5.000 euros.

Tout mois entamé est compté pour un mois entier et le calcul du mois se fait de date à date.

Article 221^{undecies}

(inséré par l'art. 12 de l'AR du 10.04.2022 (M.B., 20.04.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2022 (art. 17))

En cas d'absence de déclaration, de déclaration tardive, inexacte ou incomplète, ainsi qu'en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, il est encouru une amende proportionnelle au montant des droits dus, fixée comme suit :

	Amende
1 ^{ère} infraction :	10 p.c.
2 ^e infraction :	50 p.c.
3 ^e infraction :	100 p.c.
A partir de la 4 ^e infraction :	200 p.c.

En cas d'absence d'infraction pendant 4 années consécutives, les infractions antérieures sont négligées.

TITRE IV - (...)

(abrogé par l'art. 12 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

Article 222

(abrogé par l'art. 12 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 223

(abrogé par l'art. 12 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 223bis

(abrogé par l'art. 12 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

TITRE V - Taxe annuelle sur les opérations d'assurance

Article 224¹

(al. 1^{er}, remplacé par l'art. 9 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

L'engagement du représentant responsable dont il est question à l'article 178, alinéa 1^{er}, du Code est adressé au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

La dénonciation visée à l'article 183, alinéa 4, du même Code, est adressée au service compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge des taxes établies par le Livre II du Code.

Article 224²

La dénonciation prévue par l'article 183, alinéa 4, mentionne :

1° les nom, prénoms, profession, domicile et résidence de l'entreprise d'assurance, du preneur d'assurance, et, le cas échéant, du courtier ou autre intermédiaire à l'intervention de qui l'opération dénoncée a été réalisée ;

2° la date de l'entrée en vigueur de ce contrat et sa durée ;

3° la nature des risques assurés ;

4° Le montant de la prime.

Article 224^{2bis}

(abrogé par l'art. 4 de l'AR du 15.02.2006 (M.B., 02.03.2006). Texte applicable à partir du 01.01.2006 (art. 10))

(...)

Article 224^{2ter}

(modifié par l'art. 14 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

§ 1^{er}. Les dispositions prévues par les articles 179¹ et 180 du Code, sont applicables au représentant responsable visé à l'article 178, alinéas 1^{er} et 2 du Code précité.

Le représentant responsable et l'entreprise d'assurances qu'il représente sont solidairement tenus au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes, dont les opérations d'assurance, pour lesquelles le risque se situe en Belgique, réalisées avec l'entreprise d'assurance représentée, entraînent l'exigibilité.

§ 2. A défaut de représentant responsable agréé, ou en cas d'absence de paiement de la taxe annuelle selon les prescriptions visées au § 1^{er}, ou en cas d'absence de paiement de la taxe annuelle par une entreprise d'assurance non établie en Belgique qui a son siège principal dans l'Espace économique européen et qui n'a pas de représentant responsable en Belgique, le preneur d'assurance est tenu au paiement de la taxe annuelle, exigible du chef des opérations d'assurance qu'il a réalisées avec une entreprise d'assurances n'ayant aucun siège d'opérations en Belgique, sur la demande du service compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge des taxes établies par le Livre II du Code, faite par lettre recommandée à la poste.

Le preneur d'assurance doit alors acquitter la taxe dans le mois de la date du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Lorsque le preneur d'assurance n'a pas acquitté la taxe annuelle dans le délai fixé ci-dessus, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Article 224²quater

(modifié par l'art. 30 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Lorsque l'entreprise d'assurances étrangère a fait agréer un représentant responsable, le preneur d'assurance n'est pas tenu des obligations établies par l'article 179² du Code.

Article 224²quinquies

(inséré par l'art. 5 de l'AR du 30.07.1994 (M.B., 01.09.1994). Texte applicable à partir du 01.07.1994 (art. 8))

Le représentant responsable est tenu de conserver un double de toutes les polices d'assurances relatives aux contrats souscrits auprès de l'entreprise d'assurances qu'il représente et relatifs à un risque situé en Belgique.

Article 224²sexies

(abrogé par l'art. 7 de l'AR du 15.02.2006 (M.B., 02.03.2006). Texte applicable à partir du 01.01.2006 (art. 10))

(...)

Article 224²septies

(abrogé par l'art. 8 de l'AR du 15.02.2006 (M.B., 02.03.2006). Texte applicable à partir du 01.01.2006 (art. 10))

(...)

Article 224³

(abrogé par l'art. 15 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 224³bis

(abrogé par l'art. 9 de l'AR du 15.02.2006 (M.B., 02.03.2006). Texte applicable à partir du 01.01.2006 (art. 10))

(...)

Article 224^{3ter}

(modifié par l'art. 30 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Le montant de l'acompte visé à l'article 179¹, alinéa 2, du Code, sera indiqué distinctement dans la déclaration relative au paiement visé à l'article 179¹, alinéa 1^{er}, du Code, à déposer en décembre. Les déclarations relatives au paiement visé à l'article 179¹, alinéa 1^{er}, du Code précité, à déposer à partir du mois de janvier qui suit, indiqueront, outre les énonciations prévues par l'article 179¹, alinéa 4, du même Code, le montant de l'acompte imputé sur la taxe à acquitter.

TITRE VI - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires

Article 224⁴

(abrogé par l'art. 16 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 224⁵

(abrogé par l'art. 17 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 224^{5bis}

(modifié par l'art. 18 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

§ 1^{er}. L'exemption prévue par l'article 183^{quinqies}, alinéa 1^{er}, 2°, du Code, en faveur des contrats visés à l'article 81, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992, ou à l'article 145¹, 2° et 3°, de ce dernier Code, est accordée aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne les contrats conclus avant le 1^{er} janvier 1994 :

a) le preneur d'assurance doit produire à l'assureur un certificat délivré à la demande du preneur d'assurance, par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus. Ce certificat doit attester que le preneur d'assurance n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus, du chef du contrat d'assurance pour lequel l'exemption de la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires est invoquée ;

b) le preneur d'assurance doit délivrer à l'assureur une déclaration par laquelle le preneur d'assurance énonce qu'il ne demandera pas le bénéfice de la réduction d'impôt sur les revenus prévue par les articles 145¹, 2° ou 3°, et 145¹⁷, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à compter du premier exercice d'imposition non couvert par le certificat visé au § 1^{er}, 1°, a). Cette déclaration datée et signée par le preneur d'assurance, et dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué, doit mentionner l'identité et l'adresse complètes du preneur d'assurance, la date de conclusion du contrat et le numéro de la police d'assurance pour laquelle l'exemption de la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires est invoquée ;

c) l'assureur ne peut délivrer les attestations destinées à être produites à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, relatives aux montants versés par le preneur d'assurance à compter du 1^{er} janvier de l'année du premier exercice d'imposition couvert par la déclaration du preneur d'assurance souscrite conformément au § 1^{er}, 1°, b) ;

2° en ce qui concerne les contrats conclus à partir du 1^{er} janvier 1994 :

a) le preneur d'assurance doit produire à l'assureur, lors de la conclusion du contrat, une déclaration par laquelle le preneur d'assurance énonce qu'il ne demandera pas le bénéfice de la réduction d'impôt sur les revenus prévue par les articles 145¹, 2° ou 3°, et 145¹⁷, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette déclaration datée et signée par le preneur d'assurance, et dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué, doit mentionner l'identité et l'adresse complètes du preneur d'assurance, la date de conclusion du contrat et le numéro de la police d'assurance pour laquelle l'exemption de la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires est invoquée ;

b) l'assureur ne peut délivrer ni l'attestation certifiant que le contrat réunit toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'immunisation des primes ou cotisations, ni celles relatives aux montants versés par le preneur d'assurance, destinées à être produites à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

L'obligation de produire le certificat et la déclaration visés à l'alinéa 1^{er}, 1°, a) et b), est limitée aux contrats pour lesquels l'assureur a délivré l'attestation destinée à être produite à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, certifiant que le contrat réunit toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'immunisation des primes ou cotisations.

§ 2. Les certificats et les déclarations prévus au § 1^{er}, doivent être conservés par l'assureur jusqu'à l'expiration de la sixième année qui suit l'année pour laquelle l'exemption de la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires a été appliquée pour la dernière fois.

§ 3. La déclaration à déposer en vertu de l'article 183 *octies*, alinéa 3, du Code et qui se rapporte à l'année 1994, doit indiquer la liste des contrats d'assurance autres que les assurances-épargne, exonérés de la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires en vertu de l'article 183 *quinquies*, alinéa 1^{er}, 2^o, du même Code.

Pour les déclarations relatives aux années ultérieures, la liste visée à l'alinéa 1^{er} énumère les contrats nouvellement exonérés et les contrats ayant perdu le bénéfice de l'exonération au cours de l'année à laquelle la déclaration se rapporte.

TITRE VII - Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme

Article 224⁶

(abrogé par l'art. 31 de l'AR du 29.08.2019 (M.B., 13.09.2019 – éd. 1). Texte applicable à partir du 23.09.2019 (art. -))

(...)

TITRE VIII - Taxe sur l'épargne à long terme

Article 225

(abrogé par l'art. 19 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 226

(modifié par l'art. 20 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

§ 1^{er}. Afin établir qu'un compte-épargne ou qu'un contrat d'assurance réunissant les conditions auxquelles sont subordonnées l'exonération, la réduction ou la déduction en matière d'impôts sur les revenus visées à l'article 184 du Code, ne sont pas assujettis à la taxe sur l'épargne à long terme pour le motif que le titulaire du compte ou le preneur d'assurance n'a jamais bénéficié des exonération, réduction ou déduction susvisées en matière d'impôts sur les revenus, le titulaire du compte ou le preneur d'assurance doit produire au redevable de la taxe sur l'épargne à long terme un certificat délivré à la demande du titulaire du compte ou du

preneur d'assurance, par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

Ce certificat doit porter sur toute la période antérieure à l'année au cours de laquelle se produit le fait générateur de la taxe sur l'épargne à long terme et atteste, pour le contrat d'assurance ou le compte épargne en cause, que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145¹, 2° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le certificat doit être conservé par le redevable de la taxe sur l'épargne à long terme pendant six ans à compter de sa date.

§ 2. En ce qui concerne les contrats d'assurance, l'obligation de produire un certificat prévue au § 1^{er}, alinéa 1^{er}, est limitée aux contrats d'assurance-épargne et aux autres contrats pour lesquels l'assureur a délivré l'attestation destinée à être produite à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, certifiant que le contrat réunit toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'immunisation des primes ou cotisations.

§ 3. Lorsque le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a produit le certificat visé au § 1^{er}, le redevable de la taxe sur l'épargne à long terme ne peut plus délivrer les attestations destinées à être produites à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, relatives aux montants versés par le preneur d'assurance ou le titulaire du compte à compter du 1^{er} janvier de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de la taxe sur l'épargne à long terme.

Article 227

(§ 3, remplacé par l'art. 21 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

§ 1^{er}. La déclaration visée à l'article 187³, § 1^{er}, alinéa 3, du Code, doit indiquer séparément les bases de la perception de la taxe sur l'épargne à long terme à chacun des taux prévus par l'article 185 du même Code, du chef des contrats d'assurance ou comptes-épargne pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent.

§ 2. A la fin de chaque année, les redevables de la taxe sur l'épargne à long terme doivent établir et signer un relevé de tous les contrats d'assurance ou comptes-épargne pour lesquels la taxe sur l'épargne à long terme a été acquittée au cours de l'année pour laquelle le relevé est fait.

Ce relevé doit être transmis via une liaison internet sécurisée et selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Pour chaque contrat ou compte, le relevé doit indiquer les mentions suivantes :

1° la dénomination, le numéro national et l'adresse du redevable de la taxe sur l'épargne à long terme ;

- 2° l'identité et l'adresse complètes du preneur d'assurance ou du titulaire du compte ;
- 3° la date de naissance et le sexe du preneur d'assurance ou du titulaire du compte ;
- 4° le numéro de la police d'assurance ou le numéro et, le cas échéant, la dénomination du compte-épargne ;
- 5° la nature et le montant des avantages assurés ;
- 6° la date de conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte ;
- 7° le montant, par taux distinct, à raison duquel la taxe a été acquittée ;
- 8° la date du paiement de la taxe sur l'épargne à long terme.

§ 3. Les relevés doivent être introduits, avant le 1^{er} juin de l'année qui suit celle à laquelle le relevé se rapporte, via l'application "Finelts".

Article 227 bis

(abrogé par l'art. 22 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

TITRE IX - Taxe d'affichage

Chapitre premier - Modalités de paiement

Article 228

(abrogé par l'art. 23 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 229

(abrogé par l'art. 15 de l'AR du 17.02.2019 (M.B., 08.03.2019). Texte applicable à partir du 01.12.2019 (art. 48))

(...)

Article 230

(abrogé par l'art. 43 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

(...)

Chapitre II - Déclaration

Article 231

(remplacé par l'art. 10 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

Les affiches murales, les affiches lumineuses et les affiches visées à l'article 191 du Code ne peuvent être apposées ou établies avant qu'une déclaration au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement n'ait été déposée et que la taxe n'ait été payée, le tout conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Article 232

Sont comprises sous la dénomination « affiches murales » et sont, en conséquence, obligatoirement soumises à la déclaration d'affichage, toutes affiches exécutées sur place au moyen de peinture sur une surface fixe, et, plus spécialement, les affiches peintes sur un mur, un toit, une vitrine, sur un auvent, un store, un lambrequin, sur une palissade ou sur des planches servant de revêtement à un mur, sur un kiosque, sur un panneau-réclame ou portatif fixé au sol et aménagé pour la publicité.

Sont assimilées aux affiches murales :

- les réclames destinées à être fixées à un mur et réalisées sur une toile tendue au moyen d'un cadre ou sur des plaques de métal assemblées sur place ;
 - les affiches peintes sur calicot et tendues ou non sur un immeuble.
-

Article 233

(remplacé par l'art. 46, 1° et 2°, de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Sont également assimilées aux affiches murales :

- les réclames peintes sur les tramways, autobus et autres véhicules, ainsi que les panneaux-réclames qui y sont fixés ;
- les panonceaux et potences, éclairés ou non, fixés à la façade des magasins ou débits quelconques ;
- les réclames peintes sur les pompes à essence fixes ou mobiles ;
- les affiches sur tôle émaillée ou imprimée ;
- les réclames exécutées sur les rideaux de théâtre ;
- les réclames obtenues par l'apposition, sur une vitrine ou toute autre partie d'un immeuble, d'un jeu de lettres émaillées.

Comme pour les affiches murales elles sont assujetties à une taxe unique pour toute leur durée et, les effets de la déclaration et du paiement cessent si l'affiche vient à être déplacée.

Article 234

(al. 3, 6°, modifié par l'art. 47 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

La déclaration est souscrite soit par l'auteur de l'affiche, soit par l'occupant ou le propriétaire du lieu de l'emplacement de l'affiche, soit par l'entrepreneur d'affichage.

Elle est rédigée en double, datée et signée.

Elle indique :

1° les nom, prénoms, profession et domicile :

- a) de l'auteur de l'affiche;
- b) de l'occupant et, à défaut d'occupant, du propriétaire du lieu de l'emplacement ;
- c) de l'entrepreneur de l'affichage ;

2° la matière en laquelle l’affiche est fabriquée, le texte de celle-ci et, le cas échéant, la description sommaire du dessin qu’elle contient, de manière qu’il n’y ait aucun doute sur l’identité de l’affiche ;

3° la surface de l’affiche, en mètres et décimètres carrés ;

4° le nombre des exemplaires à apposer ou à établir ;

5° la désignation précise des emplacements où chaque exemplaire doit être apposé ou établi ;

6° en ce qui concerne les affiches visées à l’article 191 du Code, le nombre d’années pour lequel le déclarant entend acquitter la taxe par un seul paiement, ou l’indication qu’il désire effectuer ce paiement chaque année tant que l’affiche subsistera.

Une déclaration particulière est souscrite pour chaque affiche distincte.

Article 235

(abrogé par l’art. 25 de l’AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 236

(abrogé par l’art. 16 de l’AR du 17.02.2019 (M.B., 08.03.2019). Texte applicable à partir du 01.12.2019 (art. 48))

(...)

Article 236bis

(abrogé par l’art. 49 de l’AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

(...)

Article 237

Chaque affiche porte, dans la partie inférieure, à gauche, en caractères apparents, l’indication de l’année et du numéro d’ordre du dépôt de la déclaration.

Article 238

(al. 2, modifié par l'art. 11 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

Toute affiche modifiée, même partiellement, donne lieu, au préalable, à une nouvelle déclaration d'affichage et au paiement d'une nouvelle taxe.

Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce, de changement d'adresse ou de modification apportée au nom, il est permis, sans être astreint au paiement d'une nouvelle taxe, de faire faire les modifications relatives au nom, ou à l'adresse, à condition de déposer, au préalable, au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, une déclaration indiquant avec précision les changements apportés à l'affiche et rappelant la date de la déclaration originelle.

Article 239

(modifié par l'art. 27 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

Les entrepreneurs d'affichage sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date des contrats d'affichage, les affiches pour lesquelles la taxe est payée par voie de déclaration et qui sont apposées ou établies par leur intermédiaire.

Ce registre contient les énonciations suivantes: les nom, prénoms, profession et domicile de l'auteur de l'affiche; le texte de l'affiche et, le cas échéant, la description sommaire du dessin qu'elle contient; la surface de l'affiche; le nombre d'exemplaires apposés ou établis et la désignation précise des emplacements où chaque exemplaire est apposé ou établi; la date des déclarations et le montant des taxes payées ainsi que la date des paiements. Il est numéroté feuille par feuille. Sur la première page, l'entrepreneur indique, sous sa signature ou son paraphe, le nombre de feuilles qu'il contient.

(...)

(abrogé par l'art. 50 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Article 240¹

(abrogé par l'art. 51 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

(...)

Chapitre III - Remboursements

Article 240²

(abrogé par l'art. 28 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240³

(abrogé par l'art. 29 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240⁴

(abrogé par l'art. 30 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240⁵

(abrogé par l'art. 31 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240⁶

(abrogé par l'art. 32 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240⁷

(...)

TITRE X - Taxe annuelle sur les comptes-titres

Article 240⁷ bis

(§ 1^{er}, al. 3, modifié par l'art. 12 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

§ 1^{er}. L'intermédiaire belge ou le représentant agréé introduit, via la plate-forme électronique, sécurisée, mise à disposition par le Service public fédéral Finances, une déclaration qui mentionne :

1° la période de référence pour laquelle elle est établie ;

2° sa dénomination et son numéro d'entreprise ou, lorsque le représentant agréé est une personne physique, ses nom, premier prénom et numéro d'entreprise, la dénomination de l'intermédiaire ayant désigné le représentant agréé ainsi que le numéro d'identification fiscale de cet intermédiaire dans l'Etat où il est établi ;

3° le nombre de comptes-titres visés dans la déclaration ;

4° la base imposable cumulée des comptes-titres pour lesquels la déclaration est faite ainsi que le montant dû ; toutefois, la base imposable des comptes pour lesquels s'applique l'article 201/6, alinéa 2 du Code, est mentionnée distinctement, avec le montant dû ;

5° les autres éléments nécessaires à la juste perception de la taxe.

Le déclarant tient à disposition de l'administration la liste des comptes-titres visés par la déclaration, en mentionnant par compte son numéro, la base imposable et le montant de la taxe.

Par dérogation à l'alinéa premier, la déclaration est introduite au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement tant que la plate-forme électronique, sécurisée, n'est pas mise à disposition par le Service public fédéral Finances. Cette dérogation cesse d'avoir effet deux mois après la publication au *Moniteur belge* d'un avis indiquant que la plate-forme est disponible.

§ 2. En cas d'application de l'article 201/9/3, § 1^{er} du Code, le titulaire introduit la déclaration par la plate-forme électronique, sécurisée, mise à disposition par le Service public fédéral Finances.

En cas d'application de l'article 201/9/3, § 2, alinéa 2 du Code, le titulaire introduit la déclaration au bureau visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 3.

Outre les données visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, 4^o et 5^o, la déclaration mentionne par comptes-titres :

1^o l'identité des titulaires ;

2^o l'identité de l'intermédiaire selon les modalités prévues au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o.

La mention de l'identité comprend :

1^o pour une personne physique, ses nom, premier prénom, date et lieu de naissance ainsi que son domicile ;

2^o pour une personne morale, son numéro d'entreprise, sa dénomination, sa forme légale et son siège.

Le déclarant tient à disposition de l'administration la liste des comptes-titres visés par la déclaration, en mentionnant par compte son numéro, la base imposable et le montant de la taxe.

Article 240^{7ter}

(modifié par l'art. 13 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

L'intermédiaire non constitué ou non établi en Belgique qui veut faire agréer un représentant responsable constitué ou établi en Belgique envoie sa demande au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

La demande mentionne l'identité complète de l'intermédiaire non constitué ou non établi en Belgique et du représentant responsable qu'il propose.

La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage vis-à-vis de l'Etat belge à respecter, à compter de la date d'effet de son agrément, toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 201/9/1 du Code.

Un modèle de demande et de déclaration à joindre peut être obtenu au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Article 240^{7quater}

(modifié par l'art. 14 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

Pour être agréé et le demeurer, le représentant responsable doit :

1^o avoir la capacité de contracter ;

2° être établi en Belgique et y disposer d'un numéro d'entreprise ;

3° avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu à compter de la date de son agrément.

Dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande visée à l'article 240^{7ter}, le fonctionnaire dirigeant le Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, notifie par envoi recommandé à l'intermédiaire, ainsi qu'au représentant responsable proposé, l'agrément comme représentant responsable ou son refus. Toutefois, dans le cas où, dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande d'agrément, le bureau réclame des documents conformément à l'article 240^{7sexies}, la notification de l'agrément ou du refus d'agrément a lieu dans les huit jours qui suivent la réception de ces documents.

L'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification de l'agrément au représentant responsable agréé.

Dès qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant responsable agréé le notifie par envoi recommandé au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement et à l'intermédiaire non établi en Belgique qu'il représente. L'agrément expire le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification précitée à destination du Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

Article 240^{7quinquies}

(al. 1^{er}, modifié par l'art. 15 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

Lorsque le fonctionnaire dirigeant le Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement ou son délégué constate que le représentant responsable agréé ne satisfait plus aux conditions pour demeurer agréé ou ne respecte plus les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 201/9/1 du Code, il retire l'agrément.

Ce retrait ne peut intervenir qu'après avoir donné au représentant responsable la possibilité d'être entendu.

Le retrait est notifié au représentant responsable agréé et à l'intermédiaire, par envoi recommandé.

Le retrait de l'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification visée à l'alinéa 3.

Article 240^{7sexies}

(modifié par l'art. 16 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

Le représentant responsable proposé fournit au Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, dans les huit jours de la demande de celui-ci, les documents faisant apparaître une solvabilité suffisante pour répondre, durant une période de référence complète, aux obligations visées à l'article 201/9/1 du Code.

Article 240⁷sexies¹

(al. 3, modifié par l'art. 17 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

Outre les cas visés aux articles 240⁷quater, alinéa 5, et 240⁷quinquies, l'agrément cesse aussi d'avoir effet lorsque l'intermédiaire :

1° obtient l'agrément d'un nouveau représentant responsable ;

2° notifie sa décision de ne plus avoir de représentant responsable en Belgique.

Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, 1°, l'agrément du représentant responsable actuel expire à compter de la date de prise d'effet de l'agrément du nouveau représentant responsable, conformément à l'article 240⁷quater.

Dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, 2°, l'agrément expire à la date figurant sur l'accusé de réception de la notification fait par le Service des taxes diverses du Centre de Perception de l'Administration générale de la perception et du recouvrement.

La date d'expiration de l'agrément comme représentant responsable est communiquée au représentant responsable concerné et, dans le cas visé à l'alinéa 1^{er}, 2°, à l'intermédiaire.

Article 240⁷sexies²

(inséré par l'art. 8 de l'AR du 06.08.2021 (M.B., 23.08.2021). Texte applicable le jour de sa publication au M.B., soit le 23.08.2021 (art. 14))

Le titulaire est dispensé d'introduire une déclaration électronique lorsqu'il a reçu une proposition de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques.

Article 240⁷sexies³

(rétabli par l'art. 1^{er} de l'AR du 07.12.2025 (M.B., 12.12.2025). Texte applicable à partir du 22.12.2025 (art. -))

La personne tenue à l'obligation d'information visée à l'article 201/9/6, § 1^{er}, alinéas 2 et 3 du Code, communique à l'administration :

1° Si elle est une personne physique :

a) ses nom, premier prénom et numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;

b) à défaut du numéro visé au a), ses nom, deux premiers prénoms, domicile et date de naissance ;

2° Si elle est une personne morale, son numéro d'identification fiscale et à défaut, sa dénomination complète et son adresse ;

3° L'identification du compte-titres au départ duquel la conversion ou le transfert a lieu :

a) le numéro du compte-titres ou à défaut un autre code d'identification de ce compte et l'intermédiaire auprès duquel il est détenu ;

b) si la personne délivrant l'information est titulaire du compte-titres visé au a), pour chaque cotitulaire, les données visées sous 1° ou 2° ;

c) si la personne délivrant l'information est l'intermédiaire belge ou le représentant responsable, les données visées sous 1° ou 2° pour chaque titulaire ou cotitulaire ;

4° La valeur du compte-titres avant l'opération ;

5° S'il s'agit d'une conversion :

a) la date de la conversion ;

b) l'identification de l'instrument financier converti, en ce compris le code ISIN (International Security Identification Number) ;

c) le nombre et la valeur, à la date de la conversion, des instruments financiers convertis ;

6° S'il s'agit d'un transfert :

a) la date du transfert ;

b) le numéro des comptes-titres bénéficiaires et l'intermédiaire auprès duquel ils sont détenus ;

c) le titulaire et les éventuels cotitulaires des comptes-titres bénéficiaires ;

d) l'identification des instruments financiers transférés, en ce compris leur code ISIN ainsi que le nombre et la valeur, à la date du transfert, de chaque instrument financier transféré.

Article 240⁷sexies⁴

(rétabli par l'art. 1^{er} de l'AR du 07.12.2025 (M.B., 12.12.2025). Texte applicable à partir du 22.12.2025 (art. -))⁽¹⁾⁽²⁾

L'information est transmise via la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le Service public fédéral Finances. ⁽¹⁾

Lorsqu'une information ne peut pas être transmise au moyen de la plateforme visée à l'alinéa 1^{er}, pour cause de force majeure, cette information sera transmise sous pli fermé au service de gestion de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la fiscalité.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, les personnes physiques sont toujours autorisées à transmettre l'information sous pli fermé au service de gestion de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la fiscalité.

L'information est transmise par les personnes tenues à l'obligation d'information au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période de référence. ⁽²⁾

Note :

(1) Par dérogation à l'art. 240⁷sexies⁴, al. 1^{er}, de l'AR/C.DTD, rétabli par l'art. 1^{er} du présent arrêté, l'information est transmise sous pli fermé au service de gestion de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la fiscalité tant que la plateforme électronique sécurisée n'a pas été mise à disposition par le Service public fédéral Finances. Cette dérogation cesse de s'appliquer deux mois après la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant que la plateforme est disponible (art. 3, al. 1^{er}).

(2) Par dérogation à l'art. 240⁷sexies⁴, al. 4, de l'AR/C.DTD, l'information doit être transmise pour la première fois au plus tard le 31.12.2025 (art. 3, al. 2).

Article 240⁷sexies⁵

(rétabli par l'art. 1^{er} de l'AR du 07.12.2025 (M.B., 12.12.2025). Texte applicable à partir du 22.12.2025 (art. -))

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour un traitement ultérieur à des fins d'archivage dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, telles que visées à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données reçues par le Service public fédéral Finances visées à l'article 240⁷sexies³ ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation de 6 ans à partir du premier jour de la période de référence suivant la date de la conversion ou du transfert, sauf dans les cas où un recours ou une procédure judiciaire est pendant ou encore possible à l'expiration de ce délai.

Article 240⁷sexies⁶

(inséré par l'art. 12 de l'AR du 06.08.2021 (M.B., 23.08.2021). Texte applicable le jour de sa publication au M.B., soit le 23.08.2021 (art. 14))

En cas d'infraction commise de mauvaise foi ou en vue d'éluder l'impôt, l'échelle des amendes visées aux articles 201/9/2, § 2, alinéa 1^{er}, et 201/9/3, § 3, alinéa 1^{er}, du Code est établie comme suit :

	Amende
1 ^{ère} infraction :	10 p.c.
2 ^e infraction :	50 p.c.
3 ^e infraction :	100 p.c.
A partir de la 4 ^e infraction :	200 p.c.

Article 240⁷sexies⁷

(inséré par l'art. 13 de l'AR du 06.08.2021 (M.B., 23.08.2021). Texte applicable le jour de sa publication au M.B., soit le 23.08.2021 (art. 14))

En cas d'infraction commise de mauvaise foi ou en vue d'éluder l'impôt, l'échelle des amendes des infractions visées à l'article 201/9/5, alinéa 2 du Code est établie comme suit :

	Amende
1 ^{ère} infraction :	750 euros
2 ^e infraction :	925 euros
3 ^e infraction :	1.100 euros
A partir de la 4 ^e infraction :	1.250 euros

Article 240⁷sexies⁸

(inséré par l'art. 2 de l'AR du 07.12.2025 (M.B., 12.12.2025). Texte applicable à partir du 22.12.2025 (art. -))

En cas d'absence d'information ou d'information tardive commise de mauvaise foi ou en vue d'éluder la taxe, l'échelle des amendes visées à l'article 201/9/6, § 1, alinéa 4, du Code est fixée comme suit :

	Amende administrative :
- première infraction :	500 EUR
- deuxième infraction :	1.000 EUR
- infractions suivantes :	2.500 EUR

Article 240⁷sexies⁹

(inséré par l'art. 2 de l'AR du 07.12.2025 (M.B., 12.12.2025). Texte applicable à partir du 22.12.2025 (art. -))

En cas d'information incomplète ou inexacte commise de mauvaise foi ou en vue d'éluder la taxe, l'échelle des amendes visées à l'article 201/9/6, § 1, alinéa 4, du Code est fixée comme suit :

	Amende administrative :
- première infraction :	250 EUR
- deuxième infraction :	500 EUR
- infractions suivantes :	1.250 EUR

Article 240⁷sexies¹⁰

(inséré par l'art. 2 de l'AR du 07.12.2025 (M.B., 12.12.2025). Texte applicable à partir du 22.12.2025 (art. -))

Les infractions antérieures visées aux articles 240⁷sexies⁶ jusqu'à 240⁷sexies⁹ ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer si aucune infraction de même nature n'a été sanctionnée pour les quatre périodes de référence qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Pour la détermination du montant des amendes administratives visées aux articles 240⁷sexies⁶ jusqu'à 240⁷sexies⁹, il y a infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction de même nature est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure de même nature.

TITRE XI - Taxe annuelle sur les établissements de crédit

Article 240⁷septies

(remplacé par l'art. 41 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

La déclaration de la taxe annuelle sur les établissements de crédit est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 2/1 du même arrêté.

Article 240⁷octies

(abrogé par l'art. 42 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240⁷ nonies

(abrogé par l'art. 19 de l'AR du 17.02.2019 (M.B., 08.03.2019). Texte applicable à partir du 01.12.2019 (art. 48))

(...)

Article 240⁷ decies

(abrogé par l'art. 43 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240⁷ undecies

(abrogé par l'art. 44 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

TITRE XII - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif

Article 240⁷ duodecies

(al. 1^{er}, modifié par l'art. 2 de l'AR du 05.03.2026 (M.B., 13.03.2026). Texte applicable à partir du 23.03.2026 (art. -))

La déclaration de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif est établie conformément au modèle repris à l'annexe 4 du présent arrêté. Elle indique :

1° l'année d'imposition ;

2° la dénomination, le siège statutaire et le cas échéant, le numéro d'entreprise ou un autre numéro attribué par le Service public fédéral Finances, de l'organisme déclarant ;

3° la date de constitution de cet organisme ;

4° la base imposable totale ;

5° le montant de la taxe due.

Si l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la base imposable est détaillée par compartiment au pied de la déclaration.

Lorsque le total des montants nets placés en Belgique est exprimé en une devise étrangère, il est indiqué :

a) le cours de conversion en euro, à la date du 31 décembre de l'année précédente ou, le cas échéant, le dernier cours précédant le 31 décembre. Le cours de conversion est, s'il y a lieu, déterminé conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en euro des sommes exprimées en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs ;

b) la contre-valeur en euro du total des montants nets placés en Belgique.

Article 240⁷ terdecies

(abrogé par l'art. 45 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240⁷ quaterdecies

(abrogé par l'art. 46 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

TITRE XIII - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurances

Article 240⁷ quinquiesdecies

(al. 1^{er}, modifié par l'art. 4 de l'AR du 05.03.2026 (M.B., 13.03.2026). Texte applicable à partir du 23.03.2026 (art. -))

La déclaration de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances est établie conformément au modèle repris à l'annexe 6 du présent arrêté. Elle indique :

1° l'année d'imposition ;

2° la dénomination, le siège statutaire et le cas échéant le numéro d'entreprise ou un autre numéro attribué par le Service public fédéral Finances, de l'entreprise déclarante ;

3° la date de constitution de cette entreprise ;

4° la base imposable ;

5° le montant de la taxe due.

Article 240⁷sexiesdecies

(abrogé par l'art. 47 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

Article 240⁷septiesdecies

(abrogé par l'art. 48 de l'AR du 06.02.2022 (M.B., 07.03.2022). Texte applicable à partir du 17.03.2022 (art. -))

(...)

TITRE XIV - Dispositions communes

Article 240⁷octiesdecies

(abrogé par l'art. 18 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

(...)

Article 240⁷noniesdecies

(modifié par l'art. 19 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

§ 1. Les restitutions autorisées par le Code sont demandées au service mentionné sur le formulaire. Le demandeur reçoit un accusé de réception de sa demande.

§ 2. En ce qui concerne la taxe sur les opérations de bourse, la taxe sur l'embarquement dans un aéronef, et la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires, la demande en restitution de la taxe, des intérêts et des

amendes doit parvenir au service mentionné sur le formulaire, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de deux ans qui suit le jour où l'action est née.

§ 3. En ce qui concerne la taxe annuelle sur les opérations d'assurance et la taxe d'affichage, la demande en restitution de la taxe doit parvenir au service mentionné sur le formulaire, au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte la perception.

§ 4. En ce qui concerne la taxe annuelle sur les comptes-titres, la demande en restitution de la taxe doit parvenir au service mentionné sur le formulaire, au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année qui suit celle de la fin de la période de référence. Un modèle de demande de restitution peut être obtenu auprès du même service.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, la demande de remboursement des taxes visées au livre II, titres XI, XII et XIII du Code, des intérêts et des amendes, est introduite auprès du service mentionné dans et conformément aux annexes 3, 5 et 7 du présent arrêté.

§ 6. La demande est motivée.

§ 7. En ce qui concerne la taxe annuelle sur les comptes-titres, la demande en restitution est introduite par la personne qui a payé ou pour compte de qui il a été payé davantage que ce qui était légalement dû. En cas de demande en restitution introduite par un titulaire et relative à un compte-titres détenu par plusieurs titulaires, chacun de ceux-ci signe la demande.

§ 8. Le remboursement est effectué entre les mains de celui qui a acquitté la taxe.

Article 240⁷ viciés

(al. 3, modifié par l'art. 5 de l'AR du 06.11.2025 (M.B., 19.11.2025). Texte applicable à partir du 01.12.2025 (art. 6))

Le droit au remboursement est constaté par le conseiller général du service compétent ou son délégué.

Le demandeur est informé de la décision.

Le service compétent procède au remboursement par virement sur le compte financier de l'ayant droit, en Belgique ou en Union européenne.

Les formalités et conditions prescrites par l'article 240⁷ *noniesdecies* sont observées à peine de déchéance.

Toutefois, pour les taxes visées à l'article 240⁷ *noniesdecies*, §§ 2 à 4, le Ministre des finances ou son délégué peuvent relever totalement ou partiellement de la déchéance, pour autant que la demande soit parvenue au fonctionnaire compétent dans le délai fixé dans cet article.

LIVRE III - DISPOSITIONS COMMUNES ET PARTICULIÈRES AUX DROITS ET TAXES DIVERS

(intitulé modifié par l'art. 20 de l'AR du 17.02.2019 (M.B., 08.03.2019). Texte applicable à partir du 01.12.2019 (art. 48))

Article 240⁸

(modifié dans le texte néerlandais par l'art. 1^{er} de l'AR du 29.04.2009 (M.B., 08.05.2009 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 2))

Les amendes fiscales proportionnelles relatifs aux taxes sont réduites suivant l'échelle figurant à l'Annexe n° 1^{er} au présent arrêté.

Les amendes prévues au Livre III, du Code sont réduites à la moitié du droit non-payé lorsqu'il s'agit de droits prévus au Livre premier du Code. Pour une infraction occasionnelle, il ne sera pas exigé plus que 5 euros par contrevenant.

Les deux alinéas ci-avant ne s'appliquent toutefois pas en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Article 240⁹

(inséré par l'art. 5 de l'AR du 03.09.2026 (M.B., 11.09.2026). Texte applicable à partir du 01.10.2026 (art. 6))

§ 1^{er}. L'échelle des amendes administratives concernant des infractions visées à l'article 206² du Code des droits et taxes divers est fixée comme suit :

Nature des infractions	Amende administrative
A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :	Néant
B. Fourniture incomplète des informations :	
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1 ^{ère} infraction :	1.250,00 EUR
- 2 ^e infraction :	2.500,00 EUR
- 3 ^e infraction :	5.000,00 EUR
- 4 ^e infraction :	10.000,00 EUR
Infractions suivantes :	12.500,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1 ^{ère} infraction :	2.500,00 EUR
- 2 ^e infraction :	5.000,00 EUR

- 3 ^e infraction :	10.000,00 EUR
- 4 ^e infraction :	20.000,00 EUR
Infractions suivantes :	25.000,00 EUR
C. Absence d'informations ou informations fournies tardivement :	
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1 ^{ère} infraction :	5.000,00 EUR
- 2 ^e infraction :	12.500,00 EUR
- 3 ^e infraction :	31.250,00 EUR
Infractions suivantes :	50.000,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1 ^{ère} infraction :	12.500,00 EUR
- 2 ^e infraction :	37.500,00 EUR
Infractions suivantes :	100.000,00 EUR

§ 2. S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite par le juge compétent sans pour autant être réduite à un montant inférieur à 40% du montant prévu dans l'échelle déterminée au § 1^{er}, pour une infraction déterminée.

§ 3. Le juge peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contribuable ne s'est pas vu infliger une amende administrative de même nature et n'a pas été condamné à une sanction pénale fiscale durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.

Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée concernant le litige.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative de même nature que celle antérieurement assortie du sursis.

§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative de nature différente à celle de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.

§ 6. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.

La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente.

§ 7. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

(complété par l'art. 5 de l'AR du 20.05.2020 (M.B., 04.06.2020)⁽¹⁾. Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 6))

L'amende est remise entièrement :

- a) lorsque le montant de l'amende réduite est inférieur à 2,50 EUR ;
- b) lorsque le redevable régularise spontanément sa situation avant toute intervention d'une administration fiscale.

Les dispositions de l'alinéa 1^{er} ne s'appliquent pas aux amendes administratives visées à l'article 240⁹. ⁽¹⁾

Note :

(1) Par son arrêt du 10.05.2023 (n° 256.480), le Conseil d'Etat a annulé l'AR du 20 mai 2020 d'exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du 20 décembre 2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Article 240¹¹

(modifié par l'art. 10 de l'AR du 09.12.2019 (M.B., 16.12.2019 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 44))

§ 1^{er}. Le montant du total des amendes réduites est arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR.

§ 2. (...)

Article 240/12

(abrogé par l'art. 20 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

(...)

Article 240/13

(abrogé par l'art. 21 de l'AR du 17.12.2024 (M.B., 24.12.2024). Texte applicable à partir du 01.02.2025 (art. 32))

(...)

Article 240¹⁴

(inséré par l'art. 13 de l'AR du 09.12.2019 (M.B., 16.12.2019 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 44))

En matière de taxes diverses, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 201³⁹ du Code des droits et taxes divers au nom du redevable intéressé.

Lorsque le redevable est décédé, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".

TITRE XVI - (...)

(abrogé par l'art. 62 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

Article 241

(abrogé par l'art. 63 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

(...)

Article 242

(abrogé par l'art. 63 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

(...)

Article 243

(abrogé par l'art. 63 de l'AR du 21.12.2006 (M.B., 29.12.2006 – éd. 6). Texte applicable à partir du 01.01.2007 (art. 95))

(...)